第11讲 银行销售及代理销售产品相关法律法规（四）

第三节 银行销售及代理销售产品相关法律法规

二、基金代销业务涉及的法律法规

《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）2020年10月1日起施行

- （一）基金销售人员资格及销售机构资格

理财师在进行基金销售前，需通过考试获得专业的基金销售业务资格。

商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、保险经纪公司、保险代理公司、证券投资咨询机构、独立基金销售机构从事基金销售业务的，应当向住所地中国证监会派出机构申请注册基金销售业务资格，并申领经营证券期货业务许可证（以下简称业务许可证）。

第二条，基金销售，是指为投资人开立基金交易账户，宣传推介基金，办理基金份额发售、申购、赎回及提供基金交易账户信息查询等活动。

基金销售机构是指经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）或者其派出机构注册，取得基金销售业务资格的机构。

未经注册，任何单位或者个人不得从事基金销售业务。基金服务机构从事与基金销售相关的支付、份额登记、信息技术系统等服务，适用《销售办法》。

第三条 基金销售机构及其从业人员从事基金销售业务，基金服务机构及其从业人员从事与基金销售相关的服务业务，应当遵守法律法规、中国证监会规定以及基金合同、基金销售协议等约定，遵循自愿、公平的原则，诚实守信，谨慎勤勉，廉洁从业，恪守职业道德和行为规范，不得损害国家利益、社会公共利益和投资人的合法权益。

第七条 申请注册基金销售业务资格，应当具备下列条件：

- （1）**财务状况**良好，运作规范。
- （2）有与基金销售业务相适应的**营业场所、安全防范**等设施，办理基金销售业务**信息管理平台**符合中国证监会的规定。
- （3）具备健全高效的**业务管理和风险管理**制度，反洗钱、反恐怖融资及非居民金融账户涉税信息尽职调查等制度符合法律法规要求，基金销售结算资金管理、投资者适当性管理、内部控制等制度符合中国证监会的规定。
- （4）取得基金从业资格的人员**不少于20人**。
- （5）最近3年没有受到刑事处罚或者重大行政处罚；最近1年没有因相近业务被采取重大行政监管措施；没有因重大违法违规行为处于整改期间，或者因涉嫌重大违法违规行为正在被监管机构调查；不存在已经影响或者可能影响公司正常运作的重大变更事项，或者重大诉讼、仲裁等事项。
- （6）中国证监会规定的其他条件。

第八条 商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、保险经纪公司、保险代理公司、证券投资咨询机构申请注册基金销售业务资格，应当具备下列条件：

（1）《销售办法》第七条规定的条件；

（2）有负责基金销售业务的部门；

（3）财务风险监控等监管指标符合国家金融监督管理部门的规定；

（4）**负责基金销售业务的部门取得基金从业资格的人员不低于该部门员工人数的1/2，部门负责人取得基金从业资格，并具备从事基金业务2年以上或者在金融机构5年以上的工作经历；分支机构基金销售业务负责人取得基金从业资格**；

（5）中国证监会规定的其他条件。

- （二）基金销售业务规范相关要求

1.一般性规定

第十五条规定，基金销售机构办理基金销售业务，应当与基金管理人签订**书面销售协议**，明确双方权利义务。未经签订书面销售协议，基金销售机构不得办理基金的销售。

第十六条规定，基金销售机构开展基金宣传推介活动，应当坚持长期投资理念和客观、真实、准确的原则。基

（更多资料+VX：9579293）

金销售机构应当**集中统一制作和使用基金宣传推介材料**，并对内容的合规性进行内部审查，相关审查材料应当存档备查。

基金宣传推介材料的管理规范由中国证监会另行制定。

第十七条规定，基金销售机构应当按照中国证监会的规定了解投资人信息，坚持**投资人利益优先和风险匹配**原则，根据投资人的风险承担能力销售不同风险等级的产品，把合适的基金产品销售给合适的投资人。

基金销售机构应当**加强投资者教育**，引导投资人充分认识基金产品的风险收益特征。投资人购入基金前，基金销售机构应当提示投资人阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要，提供有效途径供投资人查询，并以显著、清晰的方式向投资人**揭示投资风险**。

基金销售机构应当推动定期定额投资、养老储备投资等业务发展，促进投资人稳健投资，杜绝诱导投资人短期申赎、频繁申赎行为。

第十八条规定，基金销售机构应当根据反洗钱、反恐怖融资及非居民金融账户涉税信息尽职调查等法律法规要求履行相关职责，有效识别**投资人身份**，核对投资人的有效身份证件，登记投资人身份基本信息，确保基金账户持有人名称与有效身份证件中记载的名称一致，留存有效身份证件的复印件或者影印件，了解投资人资金来源的合法性，向基金管理人提供客户法定基本身份信息等反洗钱必要信息，并为基金管理人履行反洗钱、反恐怖融资及非居民金融账户涉税信息尽职调查等相关职责提供协助。

第十九条规定，基金销售机构应当按照法律法规、中国证监会的规定和基金合同、份额发售公告、招募说明书等文件的约定，办理基金份额的认购、申购和赎回，不得擅自拒绝接受投资人的申请。

投资人认购、申购基金份额，应当**全额交付款项**，中国证监会规定的特殊基金品种除外。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的，作为**下一个交易日的交易处理**，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间**所在开放日的价格**。

第二十条规定，基金销售机构、基金销售支付机构应当按照法律法规、基金合同和基金销售协议等的规定，归集、划转基金销售结算资金，确保基金销售结算资金安全、及时划付，并将赎回、分红及未成功认购、申购的款项划入投资人认购、申购时使用的结算账户。

中国证监会就特殊基金品种、特殊业务类型另有规定的，从其规定。

第二十一条规定，基金销售机构应当按照法律法规和中国证监会规定以及基金合同、招募说明书和基金销售协议等的约定收取销售费用，并如实核算、记账；**未经招募说明书载明，不得对不同投资人适用不同费率。**基金销售机构按照中国证监会的规定，为投资人提供除基金合同、招募说明书约定服务以外的增值服务的，**可以向投资人收取增值服务费**。

第二十二条规定，基金销售机构应当按照下列要求**持续为投资人提供信息服务**：

（1）及时告知投资人其认购、申购、赎回的基金名称以及基金份额的确认日期、确认份额和金额等信息；

（2）提供有效途径供投资人实时查询其所持基金的基本信息；

（3）定期向投资人主动提供基金保有情况信息；

（4）按照中国证监会的规定，做好有关信息传递工作，向投资人及时提供对其投资决策有重大影响的信息；

（5）中国证监会规定的其他要求。

基金销售机构应当与投资人约定提供前款规定信息的方式。

第二十三条规定，基金销售机构可以委托其他基金销售机构办理基金销售中后台处理等活动，具体规定由中国证监会另行制定。

2.禁止性规定

第二十四条规定，基金销售机构及其从业人员从事基金销售业务，不得有下列情形：

（1）虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（2）违规承诺收益、本金不受损失或者限定损失金额、比例；

（3）**预测基金投资业绩，或者宣传预期收益率**；

（4）误导投资人购买与其风险承担能力不相匹配的基金产品；

（5）未向投资人有效揭示实际承担基金销售业务的主体、所销售的基金产品等重要信息，或者以过度包装服务平台、服务品牌等方式模糊上述重要信息；

（更多资料+VX：9579293）

（6）采取抽奖、回扣或者送实物、保险、基金份额等方式销售基金；

（7）在基金募集申请完成注册前，办理基金销售业务，向公众分发、公布基金宣传推介材料或者发售基金份额；

（8）未按照法律法规、中国证监会规定、招募说明书和基金份额发售公告规定的时间销售基金，或者未按照规定公告即擅自变更基金份额的发售日期；

（9）挪用基金销售结算资金或者基金份额；违规利用基金份额转让等形式规避基金销售结算资金闭环运作要求、损害投资人资金安全；

（10）利用或者承诺利用基金资产和基金销售业务进行利益输送或者利益交换；

（11）违规泄露投资人相关信息或者基金投资运作相关非公开信；

（12）以低于成本的费用销售基金；

（13）实施歧视性、排他性、绑定性销售安排；

（14）中国证监会规定禁止的其他情形。

- （三）基金销售行为内部控制与风险管理

基金销售应遵循适当性原则。理财师需要将合适的基金产品推荐给合适的客户，根据风险匹配原则进行基金销售，并且不得为了个人及单位业绩，恶性竞争违规销售基金产品。

第二十五条规定，基金销售机构应当按照审慎经营的原则，建立健全并有效执行基金销售业务的内部控制与风险管理制度，完善内部责任追究机制，确保基金销售业务符合法律法规和中国证监会的规定。

第二十六条规定，基金销售机构应当指定专门合规风控人员对基金销售业务的经营运作情况进行审查、监督和检查，并保障合规风控人员履职的独立性和有效性。

合规风控人员应当具备与履职相适应的专业知识和技能，不得兼任与合规风控职责相冲突的职务。合规风控人员应当对基金销售业务内部制度、基金宣传推介材料和新销售产品、新业务方案等进行合规审查，出具合规审查意见，并存档备查。

基金销售机构应当于每一年度结束之日起3个月内完成年度监察稽核报告，并存档备查。

第二十七条规定，基金销售机构应当对基金管理人、基金产品进行审慎调查和风险评估，充分了解产品的投资范围、投资策略、风险收益特征等，并设立产品准入委员会或者专门小组，对销售产品准入实行集中统一管理。

基金管理人应当制定基金销售机构准入的标准和程序，审慎选择基金销售机构，并定期开展再评估。

第二十八条规定，基金销售机构应当建立健全投资人基金交易账户和资金账户管理制度，保障投资人信息安全和资金安全。

第二十九条规定，基金销售机构应当确保基金销售信息管理平台安全、高效运行，建立符合规定的灾难备份系统和应急预案。

第三十条规定，基金销售机构应当建立健全基金销售业务内部考核机制，坚持以投资人利益为核心和长期投资的理念，将基金销售保有规模、投资人长期投资收益等纳入分支机构和基金销售人员考核评价指标体系，并加大对存量基金产品持续销售、定期定额投资等业务的激励安排，不得将基金销售收入作为主要考核指标，不得实施短期激励，不得针对认购期基金实施特别的考核激励。

基金销售机构应当强化人员资质管理，确保基金销售人员具有基金从业资格。未经基金销售机构聘任，任何人员不得从事基金销售活动，中国证监会另有规定的除外。

基金销售机构应当建立健全基金销售人员持续培训机制，加强对基金销售人员行为的监督和检查，并建立相关人员的离任审计或者离任审查制度。

基金销售人员不得从事与基金销售业务有利益冲突的业务活动。

第三十一条规定，基金销售机构应当建立健全业务范围管控制度，审慎评估基金销售业务与其依法开展或者拟开展的其他业务之间可能存在的利益冲突，完善利益冲突防范机制。

基金销售机构应当采取有效隔离措施，避免因其他业务风险影响基金销售业务稳健运行。

基金销售机构应当保持对基金销售业务的持续投入，确保实质展业及业务连续性。

第三十二条规定，基金销售机构应当对分支机构基金销售活动、基金销售信息技术系统实行集中统一管理，不

（更多资料+VX：9579293）

得与他人合资、合作经营管理分支机构，不得将分支机构承包或者委托给他人经营管理。

第三十三条规定，基金销售机构应当建立健全档案管理制度，妥善保管投资人的开户资料和与基金销售业务有关的其他资料。投资人身份资料自业务关系结束当年计起至少保存20年，与基金销售业务有关的其他资料自业务发生当年计起至少保存20年。

- （四）法律责任

第五十一条规定，独立基金销售机构发生下列事项的，应当在5个工作日内向住所地中国证监会派出机构备案：

- （1）变更公司章程、名称、住所、组织形式、经营范围、注册资本、高级管理人员；
- （2） 新增持有 5%以上股权的股东，变更控股股东、实际控制人；
- （3）持有 5%以上股权的股东变更姓名、名称，或者质押所持独立基金销售机构的股权；
- （4） 设立、撤销分支机构，变更分支机构名称、营业场所；
- （5） 对外进行股权投资或者提供担保；
- （6） 中国证监会规定的其他事项

住所地中国证监会派出机构收到备案材料后应进行核查，发现备案事项不符合法律、行政法规及中国证监会规定的，应当责令整改。

第五十二条规定，基金销售机构的业务许可证自颁发之日起，有效期3年。

基金销售机构不存在下列情形的，其业务许可证有效期予以延续，每次延续的有效期为3年：

- （1）无法持续符合《销售办法》第七条第（1）项至第（4）项规定的基础性展业条件，且未得到有效整改；
- （2） 合规内控严重缺失，被中国证监会或者其派出机构采取责令暂停办理相关业务的行政监管措施，且未在要求期限内有效整改；
- （3） 未实质开展公募基金销售业务，最近一个会计年度基金（货币市场基金除外）销售日均保有量低于 5亿元；
- （4） 中国证监会规定的其他情形。

基金销售机构存在本条第一款所列情形的，中国证监会派出机构可作出不予延续其业务许可证有效期的决定。

业务许可证有效期届满的基金销售机构，不得继续从事基金销售业务。

第五十四条规定，中国证监会及其派出机构依法责令基金销售机构暂停办理相关业务的，可以责令其暂停下列一项或者多项业务：

（1）接受新投资人开立交易账户申请；

（2） 签订新的销售协议，增加销售新产品；

（3） 办理公募基金份额认购、申购或者私募基金份额参与。

基金销售机构被责令暂停办理相关业务的，可以办理销户、赎回、转托管转出等业务。

第五十五条规定，基金销售机构申请注册基金销售业务资格，隐瞒有关情况或者提供虚假材料的，中国证监会派出机构不予注册，并给予警告；已经注册的，撤销注册，对相关主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处3万元以下罚款。

国家金融监督管理部门监管的机构存在上述情况的，移交相关金融监督管理部门处理。

第五十八条规定，基金销售机构有下列情形之一的，中国证监会依法注销其业务许可证，并予以公告：

- （1）业务许可证有效期不予延续且有效期届满的；
- （2） 基金销售业务资格被依法撤销或者终止的；
- （3）基金销售机构依法终止的；
- （4） 法律法规规定的其他情形。

【2021真题】根据《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》，下列机构中不可以申请基金代销业务资格的是（　　）。

A．信托公司

B．证券投资咨询机构

C．商业银行

D．证券公司

（更多资料+VX：9579293）

【答案】A

【解析】商业银行 、证券公司、期货公司、保险公司、保险经纪公司、保险代理公司、证券投资咨询机构、独立基金销售机构从事基金销售业务的，应当向住所地中国证监会派出机构申请注册基金销 售业务资格，并申领经营证券期货业务许可证（以下简称业务许可证）。

【2021真题】根据《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》，下列关于基金销售资质的表述，错误的是（　　）

A．基金销售机构应当对基金销售人员进行持续培训

B．基金销售人员需持证上岗

C．商业银行负责基金销售业务的部门中持证人员占比需达到1/3

D．基金销售业务资格申请实行注册制

【答案】C

【解析】负责基金销售业务的部门取得基金从业资格的人员不低于该部门员工人数的1/2,部门负责人取得基金从业资格，并具备从事基金业务2年以上或者在金融机构5年以上的工作经历；分支机构基金销售业务负责人取得基金从业资格。

（更多资料+VX：9579293）